

L'EDICTE

L'edicta és un avís d'un òrgan jurisdiccional que s'afixa al tauler d'anuncis del jutjat o d'un altre organisme, o que es publica en alguns diaris oficials o a la premsa. La seva finalitat és assabentar un conjunt de ciutadans o un particular del qual es desconeix el domicili d'un procediment judicial que els afecta o els pot afectar.

La legislació vigent estableix els requisits d'aquest document a la Llei d'enjudiciament civil (articles 164, 497.2, 645.1, 646 i 668) i a la Llei orgànica del poder judicial (article 236).

Pel que fa als criteris de redacció, cal encapçalar l'edicta amb el títol del document. Separat del títol i amb la finalitat de subratllar-ne la funció anunciadora, introduïm l'escrit amb la fórmula *faig saber*, seguida de dos punts, normalment aïllada del text i en majúscula. Després, i seguit de la conjunció *que*, s'exposa el que s'hi vol anunciar.

Per indicar en què ens basem per expedir el document, ens poden ser útils fórmules com ara:

EDICTE

FAIG SABER:

Que, en virtut de...

Que, d'acord amb...

Que, en relació amb...

Quant al tractament personal, fem servir la primera persona del singular per al redactor del document, és a dir, el lletrat de l'Administració de justícia: *faig constar, notifico, anuncio...*

A diferència d'altres documents judicials, l'edecte pot tenir destinataris molt diversos. Així, tant pot anar adreçat a una persona que es troba en parador ignorat (per exemple, per notificar-li una sentència), com a persones conegudes o desconegudes a les quals pugui afectar un procediment (per exemple, per declarar hereus arran d'un abintestat), com a tothom en general (per exemple, per anunciar subhastes). Per tant, el tractament adequat per al receptor és la tercera persona.

En relació amb la protecció de les dades personals en els edictes i la confidencialitat respecte dels assumptes que s'hi tracten, s'han de seguir els criteris que recull la Instrucció 6/2012 de la Secretaria General de l'Administració de Justícia.

Així, els edictes publicats en diaris o butlletins oficials han de contenir únicament:

- Les dades necessàries per identificar les persones físiques a les quals vagi adreçada o pugui afectar la resolució.
- La referència al procediment i a l'oficina judicial en què es tramita, on les persones interessades poden assabentar-se del contingut íntegre de l'acte processal en qüestió.
- El termini per interposar el recurs oportú, si escau.

En cap cas no s'hi ha d'inserir el text íntegre de la resolució, ni cap referència a la infracció comesa o a la sanció imposada.

Quan es tracti de menors o incapaços, no s'han d'incloure dades que permetin identificar-los; s'hi poden usar les inicials del nom i cognoms o altres dades que permetin individualitzar-los sense induir a error.

Pel que fa a la fórmula final, si el document va adreçat a persones concretes, conegudes o desconegudes, s'ha de fer servir una fórmula final que el converteixi, més enllà d'un simple avís, en un document amb validesa de notificació, de citació o del que sigui procedent.

I, perquè serveixi de citació a Martina Creus Vilà, signo aquest edicte.

Si no té com a destinatari ningú en concret (els edictes que anuncien subhastes, per exemple), no cal posar-hi una fórmula final.

Estructura

Identificació de l'òrgan judicial
Adreça
Identificació de l'assumpte
Identificació de les parts (opcional)
EDICTE
Fórmula inicial
Cos
Fórmula final (si escau)
Datació
Càrrec
Signatura
Nom i cognoms

Exemple

Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Manresa

C. Arbonés, 29-39
08240 Manresa

Procediment: execució hipotecària 32/2017

Part demandant: CaixaBank

Part demandada: Joan Llobet Ferreres

EDICTE

FAIG SABER:

Que, d'acord amb el que avui ha disposat el jutge en el procediment **esmentat**¹, en què es reclamen 51.643,51 euros de principal, més els interessos i les costes, anuncio la venda en subhasta pública, en un termini de vint dies, de la finca següent:

Finca urbana número 16. Local comercial en planta semisoterrània de 208 metres quadrats, situada al carrer dels Brocanters, 22-24, de Manresa. Limita, per davant, amb el carrer dels Brocanters i l'escala d'accés; a l'esquerra, entrant, amb el carrer dels Argenters; al fons, amb el carrer Miquel Servet; a la dreta, amb un torrent, i, per sobre, amb els habitatges portes número 1, 2 i 3 de la planta baixa. Inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Manresa, al tom 345, llibre 200, foli 234, número d'inscripció 799.

La subhasta tindrà lloc a la sala d'audiències d'aquest Jutjat el 20 de juny, a les 9.00 hores.

Condicions de la subhasta

Primera. La valoració de la finca a l'efecte de la subhasta és de 167.790 euros.

Segona. El certificat registral i la titulació de l'immoble són

1 Esmentar/Citar

A vegades s'usen com a sinònims i no ho són.

Citar significa 'avisar algú perquè comparegui en un termini o en una hora i en un lloc determinats' o bé 'reproduir un passatge d'un autor'.

✓ *Va citar-lo* per a l'endemà a la mateixa hora.

✓ *Va citar* un vers de Virgili per exemplificar les seves paraules.

Esmentar vol dir 'fer esment d'alguna cosa' i és sinònim de *mentonar*, *anomenar*.

La persona *esmentada* va aparèixer en aquell mateix moment.

a la secretaria d'aquest Jutjat.

Tercera. S'entén que els licitadors accepten com a suficients les titulacions existents, que les càrregues i els gravàmens anteriors al crèdit de la part actora continuen subsistents i que, pel fet de participar en la subhasta, els admeten i accepten restar-hi subrogats, si la rematada s'adjudica a favor seu.

Quarta. Per prendre part en la subhasta, els licitadors han de complir els requisits següents:

- S'han d'identificar de forma suficient.
- Han de declarar que coneixen les condicions generals i les particulars de la subhasta.
- Han d'acreditar, amb el resguard corresponent, haver dipositat en el compte de dipòsits i consignacions d'aquest Jutjat (Banc Santander, oficina 2020, 1111/0000/103434/04) el 30% del valor del bé immoble que se subhasta. Si el licitador fa el dipòsit amb quantitats rebudes totalment o parcialment d'un tercer, s'ha de fer constar en el resguard, als efectes del que disposa l'apartat 2n de l'article 652 de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil.
- Des de l'anunci de la subhasta i fins que es dugui a terme, es poden fer postures per escrit en un sobre tancat i amb les condicions expressades anteriorment. Les postures fetes per escrit tindran els mateixos efectes que les fetes oralment.

Cinquena. Només l'executant pot licitar per cedir la rematada a un tercer.

Sisena. Si la millor postura és igual o superior al 70% de la valoració, s'aprovarà la rematada a favor del **més-dient**² i en el termini de vint dies aquest haurà de consignar al compte judicial la diferència entre el dipòsit i el preu total ofert.

Setena. Si la millor postura –igual o superior al 70% del valor de la subhasta–, la fa l'executant, un cop aprovada la rematada el lletrat de l'Administració de justícia farà la liquidació del que se li deu en concepte de principal, interessos i costes, i l'executant haurà de pagar la diferència, si n'hi ha.

2 Més-dient / Millor postor

El més-dient és la persona (licitador, postor o oferent) que ofereix més preu, per una cosa o servei, en una venda o subhasta.

L'autoritat judicial és l'encarregada d'adjudicar-la tot declarant a favor d'un/a licitador/a la cosa objecte d'una subhasta.

Podem utilitzar aquestes denominacions indistintament.

✓ El lletrat de l'Administració de justícia va aprovar la rematada a favor del més-dient.

✓ El lletrat de l'Administració de justícia va aprovar la rematada a favor del millor postor.

Vuitena. Si només es fan postures superiors al 70% i s'ofereix pagar a terminis amb garanties suficients, bancàries o hipotecàries, del preu ajornat, l'executant podrà fer ús del dret que li atorga l'article 670.3. de la LEC.

Novena. Si la millor postura és inferior al 70%, caldrà atenir-se a l'article 670.4 i a la disposició addicional 6a de la LEC.

Desena. En qualsevol moment anterior a l'aprovació de la rematada o de l'adjudicació al creditor, el deutor pot alliberar els seus béns pagant el deute **complet**³ a l'executant.

Onzena. Si no hi ha cap postor, el creditor pot demanar l'adjudicació dels béns pel 50% del valor de la taxació, o per la quantitat que se li deu.

Dotzena. Si per una causa aliena al Jutjat no es pot fer la subhasta el dia i a l'hora assenyalats, es farà el següent dia hàbil, a la mateixa hora, exceptuant-ne els dissabtes.

Tretzena. Aquest edicte serveix de notificació de la subhasta al deutor, en cas que no hagi estat possible notificar-la-hi personalment.

Manresa, 11 d'abril de 2017⁴

La lletrada de l'Administració de justícia



Marina Torrent Martínez

3 Complet/Complert

Complert és el participi del verb *complir*.

✓ La part demandant *ha complert* la seva part del contracte.

Complet/a és un adjectiu i significa 'que conté tots els elements, totes les parts'. És sinònim de 'sencer, total'.

✓ El pèrit va fer un informe *complet* dels danys causats.

4 Data/Dada

La *data* és la identificació del dia, mes i any en què es produeix un acte, un fet. Una *dada*, en canvi, és una informació que es demana o es dona.

✓ En els documents judicials sempre es consigna el lloc i la *data*.

✓ Per formalitzar el document s'han d'emplenar totes les *dades* que es demanen.